



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DANIEL SIWI ALIAS DANIEL |
| 2. Tempat lahir | : Luwuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 6 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DANIEL SIWI Alias DANIEL** pada hari hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan belakang Gor Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan “*Penganiayaan*” terhadap saksi korban **INGGRIT CRISTELA PIRI Alias INGGRIT**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban INGGRIT CRISTELA PIRI Alias INGGRIT menghubungi terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL melalui pesan whatsapp meminta terdakwa untuk mengembalikan handphone milik saksi korban yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa merasa saksi korban juga telah meminjam

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



uang kepada terdakwa dan belum dikembalikan, sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban kembali mengirimkan pesan untuk mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut besok pukul 10.00 wita, yang mana keesokan harinya terdakwa tetap tidak mengembalikan handphone milik saksi korban, sehingga saksi korban kembali menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk segera mengembalikan handphone milik saksi korban.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekitar pukul 11.30 wita saksi korban kembali menghubungi terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL melalui pesan whatsapp terkait handphone milik saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak membalas pesan dari saksi korban sehingga saksi korban berniat pergi ke rumah terdakwa untuk meminta langsung, kemudian sekitar pukul 13.00 wita pada saat saksi korban mengendarai mobil menuju rumah terdakwa di tengah jalan saksi korban melihat mobil milik terdakwa menuju ke kota Luwuk, lalu saksi korban langsung menyusul mengikuti mobil terdakwa dan melihat mobil terdakwa berhenti di pinggir jalan belakang Gor kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, yang mana saksi korban juga ikut berhenti di samping mobil terdakwa, kemudian terdakwa turun dari mobil milik terdakwa dan mengetuk kaca pintu mobil sebelah kanan mengisyaratkan saksi korban untuk membuka pintu mobil, namun saat itu saksi korban hanya membuka kaca mobil lalu terdakwa kembali berdebat dengan saksi korban terkait handphone dan Perempuan yang dikatakan oleh saksi korban sebagai selingkuhan terdakwa, kemudian terdakwa membuka paksa pintu mobil saksi korban dan masuk ke dalam mobil saksi korban, lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban menghancurkan handphone milik saksi korban tersebut dengan cara memukulkan handphone tersebut pada setir mobil hingga handphone milik saksi korban tersebut rusak, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berdebat hingga akhirnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul lengan sebelah kanan dan kiri saksi korban secara berulang-ulang, mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan, yang mana membuat saksi korban berusaha melepaskan cengkaman terdakwa dengan cara memukul ke sembarang arah pada tubuh terdakwa, sehingga terdakwa kembali memukul perut saksi korban secara berulang-ulang sambil mencubit perut saksi korban, terdakwa juga memukul payudara saksi korban secara berulang kali, lalu mencubit ketiak kiri saksi korban, memukul punggung saksi korban secara berulang-ulang, mencubit pinggang kiri dan paha sebelah kiri saksi korban serta memukul paha sebelah kanan saksi korban, yang mana kesemuanya terdakwa memukul saksi korban

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



menggunakan tangan kanan terkepal, setelah memukul saksi korban terdakwa terdakwa dan saksi korban masih kembali beradu mulut hingga akhirnya terdakwa turun dari mobil saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita saksi SULFANI Alias FANY yang merupakan pegawai dari salon milik saksi korban yang beralamat di Jl. Pulau Tahuna, Kel. Seimpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai melihat saksi korban datang dengan keadaan mata sembab dan luka memar di leher duduk di meja kasir, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi korban menghubungi saksi ANDRIANI PUTRI LESTARI alias PUPUT dan menceritakan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban, sehingga sekitar pukul 20.00 wita saksi ANDRIANI PUTRI LESTARI alias PUPUT datang ke salon milik saksi korban dan melihat keadaan saksi korban dengan mata bengkak sehabis menangis dan terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kanan serta leher kiri dan kanan saksi korban, sehingga saksi ANDRIANI PUTRI LESTARI alias PUPUT bertanya kepada saksi korban di bagian mana lagi terdakwa memukul saksi korban, kemudian saksi korban membuka bajunya dan memperlihatkan memar pada bagian perut sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan kiri, serta paha sebelah kiri dan kanan, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi ANDRIANI PUTRI LESTARI alias PUPUT akan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Banggai. Selanjutnya setelah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa, keesokan harinya saksi korban memanggil saksi SULFANI Alias FANY ke dalam kamar saksi korban yang ada dalam salon untuk memperlihatkan luka memar yang ada pada tubuh saksi korban akibat perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RM 00-187818 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban INGGRIT CRISTELA PIRI dengan hasil pemeriksaan :

- Pipi : Pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh;
- Mata : Pada kelopak mata kanan bagian atas ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh;
- Leher : Pada leher bagian depan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada leher sebelah kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



koma lima sentimeter terletak tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh. Pada leher bagian belakang sisi kanan ditemukan luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak satu sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;

- Dada : Pada payudara kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter terletak tiga belas sentimeter dari pundak dan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, Pada payudara kiri ditemukan tiga buah luka memar berwarna kebiruan. Luka memar pertama berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter terletak sebelas sentimeter dari pundak, luka memar kedua berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak lima sentimeter dari luka pertama, luka memar ketiga berukuran tiga sentimeter kali sembilan sentimeter terletak enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh dan empat sentimeter dari luka memar kedua. Luka memar keempat berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter terletak delapan sentimeter dari ketiak;
- Perut : Pada perut sebelah kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran dua koma lima sentimeter kali enam belas sentimeter terletak sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh;
- Ketiak : Pada ketiak kiri ditemukan luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Punggung : ada punggung kanan ditemukan dua buah luka memar berwarna kemerahan, Luka memar pertama berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh. Luka memar kedua berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak lima sentimeter dari luka pertama. Pada punggung kiri ditemukan tiga luka memar berwarna kebiruan. Luka memar pertama berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak enam belas sentimeter dari pundak. Luka memar kedua berukuran dua sentimeter kali enam sentimeter terletak tiga sentimeter dari luka pertama. Luka memar ketiga berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter terletak sembilan sentimeter dari luka kedua;
- Pinggang : Pada pinggang kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter terletak lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh. Pada pinggang kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter terletak enam belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;
- Anggota gerak atas kanan : Pada lengan atas bagian belakang ditemukan dua buah luka memar berwarna kebiruan. Luka memar pertama berukuran lima

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



koma lima sentimeter kali enam Sentimeter terletak delapan belas sentimeter dari bahu. Luka memar kedua berukuran empat sentimeter kali lima koma lima sentimeter terletak dua sentimeter dari luka pertama;

- Anggota gerak atas kiri : Pada lengan atas bagian belakang ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak enam belas sentimeter dari Pundak;
- Anggota gerak bawah kanan : Pada paha ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter terletak sepuluh sentimeter dari lutut;
- Anggota gerak bawah kiri : Pada paha ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali sembilan sentimeter terletak enam belas dari lutut.

Dengan kesimpulan :

- Luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas, leher bagian depan, leher sebelah kiri, leher bagian belakang, pada dada kanan pada dada kiri, pada ketiak kiri, pada perut kiri, pada punggung kanan, pada punggung kiri, pada pinggang kanan, pada pinggang kiri, pada lengan kanan atas, pada lengan kiri atas, pada paha kanan, pada paha kiri.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan terdakwa DANIEL SIWI Alias DANIEL tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Inggrit Cristela Piri alias Inggrit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk diperiksa sebagai Saksi Korban sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di dalam mobil yang berada di

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang terletak di Belakang Gor Kelurahan Kilongan Kabupaten Banggai;

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena merupakan Suami Saksi Korban, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi Korban hanya menikah secara agama di Gereja Desa Koili namun Saksi Korban belum mendaftarkan pernikahan Saksi Korban di Dinas Catatan Sipil dan kami sudah sepakat untuk berpisah pada tanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa Pada saat itu, posisi Saksi korban sedang mengendarai mobil untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya secara terbuka sebanyak 1 (satu) kali, memukul mata sebelah kanan Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan terkepal lengan sebelah kiri dan kanan Saksi Korban secara berulang-ulang kali, mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya, memukul perut Saksi Korban secara berulang-ulang kali sambil mencubitnya, memukul payudara Saksi Korban secara berulang-ulang kali, mencubit ketiak kiri Saksi Korban, memukul punggung Saksi Korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kanannya secara terkepal, mencubit pingang kiri Saksi Korban mencubit paha sebelah kiri Saksi Korban dan memukul paha sebelah kanan Saksi Korban dengan tangan kanannya secara terkepal dengan kuat;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk meminta handphone yang di pegangnya namun Terdakwa malah marah dan mengeluarkan kata-kata kasar via WhatsApp, dan pada akhir chat Saksi Korban mengatakan "besok jam jam 10.00 itu handphone kasih pulang sama Saksi" dan pada keesokan harinya Saksi Korban menunggu handphone tersebut tidak juga di antarkan, lalu Saksi Korban pun menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp lagi untuk meminta handphone tersebut namun tidak di berikan juga kepada Saksi Korban dan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Korban menghubungi lagi Terdakwa melalui WhatsApp untuk meminta handphone milik Saksi Korban dan di balas dengan kata-kata kasar dengan mengatakan "babi anjing ba apa ngana ba chat lagi Saksi, Saksi tidak mau kasih pulang itu handphone?" dan Saksi Korban mengatakan lagi "Saksi ini ba minta baik-baik jangan bikin Saksi emosi,

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu handphone Saksi kasih pakai untuk bekerja bukan untuk ba chat perempuan, baru itu handphone di pakai untuk perempuan yang pegang” dan di katakan lagi oleh Terdakwa “tidak usah ba minta ini handphone, ngana so kasih terserah Saksi mau ba perempuan”, setelah itu Saksi Korban mengirimkan chat lagi untuk meminta kembali handphone tersebut namun pesan Saksi Korban tidak di baca oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berniat untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kel. Kilongan untuk bertemu dengannya dengan mengendarai mobil namun di tengah jalan Saksi Korban bertemu dengan mobil Terdakwa yang mengarah ke Kota Luwuk, kemudian Saksi Korban pun memutar kembali mobil Saksi Korban untuk mengikuti Terdakwa dan lalu Saksi Korban melihat dia melajukan mobilnya ke arah Gor Kilongan dan Saksi Korban pun menyusul di belakangnya, sesampai di belakang Gor Kel. Kilongan Terdakwa turun dari mobilnya dan masuk ke dalam mobil yang di kendarai Saksi Korban dan di dalam mobil Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya secara terbuka sebanyak 1 (satu) kali, memukul mata sebelah kanan Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan terkepal lengan sebelah kiri dan kanan Saksi Korban secara berulang-ulang kali, mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya, memukul perut Saksi Korban secara berulang-ulang kali sambil mencubitnya, memukul payudara Saksi Korban secara berulang-ulang kali, mencubit ketiak kiri Saksi Korban, memukul punggung Saksi Korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kanannya secara terkepal, mencubit pingang kiri Saksi Korban mencubit paha sebelah kiri Saksi Korban dan memukul paha sebelah kanan Saksi Korban dengan tangan kanannya secara terkepal dengan kuat setelah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Terdakwa memukul handphone milik Saksi Korban dengan tangan kanannya secara terkepal sehingga membuat handphone tersebut rusak dan hancur layarnya setelah itu kami berdua pun beradu mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, dampak yang Saksi Korban alami adalah Saksi Korban merasakan sakit dan pusing di bagian kepala, memar di kelopak mata kanan Saksi Korban, leher bagian depan kiri dan kanan, pada leher bagian belakang, pada dada kanan dan kiri, pada punggung kiri dan kanan, pada ketiak kiri, pada perut kiri, pada punggung kiri dan kanan, pada lengan atas, pada lengan kiri atas, pada paha kiri dan kanan;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Korban, Saksi Korban langsung pulang ke salon milik Saksi Korban karena Saksi Korban merasakan sakit di area perut Saksi Korban dan pada malam hari saat Saksi Korban merasa perut Saksi Korban sudah tidak sakit lagi Saksi Korban pun melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saat berada di salon Saksi Korban menghubungi saksi Andriani Putri Lestari alias Puput dan menceritakan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban, sehingga sekitar pukul 20.00 WITA saksi Andriani Putri Lestari alias Puput datang ke salon milik Saksi Korban dan melihat keadaan Saksi Korban dengan mata bengkak sehabis menangis dan terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kanan serta leher kiri dan kanan Saksi Korban, sehingga saksi Andriani Putri Lestari alias Puput bertanya kepada Saksi Korban di bagian mana lagi Terdakwa memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka bajunya dan memperlihatkan memar pada bagian perut sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan kiri, serta paha sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa waktu itu Saksi korban sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi korban sempat dipukul di perut oleh Terdakwa;
- Bahwa Selain karena permasalahan handphone, penganiayaan tersebut juga terjadi karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian, Terdakwa sudah tahu Saksi sedang hamil dan ia tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Pekerjaan Saksi korban adalah Wiraswasta;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban sempat berhenti kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi korban sempat melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan dokter mengatakan bahwa kandungan Saksi korban baik-baik saja;
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban waktu itu terjadi di mobil Saksi korban;
- Bahwa Selain melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, Terdakwa juga merusak pintu sebelah kiri mobil Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu sebelah kiri Saksi korban setelah ia menampar Saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi korban langsung pulang ke studio dan bertemu dengan karyawan Saksi korban. Selain itu, Saksi

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



korban juga sempat menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Mobil yang Saksi korban gunakan pada saat itu adalah Mobil Mitsubishi Xpander;
- Bahwa Selain dicekik, dipukul, dan dicubit, Terdakwa juga sempat menaruh kepala Saksi korban diantara kursi mobil sehingga Saksi korban juga pada waktu itu berusaha melawan karena Saksi korban sudah tidak bisa bernafas;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di kursi depan mobil;
- Bahwa Sebelum sidang Saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan. Selain itu, ketika Terdakwa ditahan, Saksi korban juga sempat menjenguk Terdakwa di tahanan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban, namun kejadian tersebut terjadi saat kami masih pacaran;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah menikah dengan wanita lain selain Saksi korban;
- Bahwa Pernikahan Saksi korban dan Terdakwa belum didaftarkan karena kami berdua sama-sama sibuk dan tidak ada kesempatan;
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi korban dan Terdakwa sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa berdamai karena inisiatif dari Saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi korban akan melahirkan sekitar akhir bulan Desember 2024;
- Bahwa Saksi korban ingin agar Terdakwa diberikan hukuman ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andriani Putri Lestari alias Puput, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihaadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam mobil yang berada di pinggir jalan yang terletak di belakang Gor Kel. Kilongan Kab Banggai;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia merupakan suami dari Saksi Korban namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban karena merupakan teman Saksi Korban dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban.
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Korban dikarenakan Saksi mau pergi ke klinik kecantikan (salon) milik Saksi Korban, lalu Saksi bertanya “ci ada di mana?” lalu dijawab oleh Saksi Korban “Saksi masih di jalan mau pergi sama dani mau ba ambil handphone sama dani” setelah itu telepon Saksi dimatikan oleh Saksi Korban dan sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di belakang salon selebrity di Kel. Luwuk dan Saksi menerima telepon dari Saksi Korban yang mengatakan jika ia habis di aniaya oleh Terdakwa lalu Saksi mengatakan “sebentar Saksi kesana (salon) baliat” dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi pun datang ke klinik kecantikan (salon) milik Saksi Korban lalu Saksi pun bertanya “di bagian mana saja dani ba pukul?”, kemudian Saksi Korban membuka pakaiannya dan memperlihatkan kepada Saksi bagian tubuh yang di pukul oleh Terdakwa saat itu Saksi melihat bagian mata sebelah kanan memar, bagian leher kiri dan kanan memar, bagian perut sebelah kiri memar, pada lengan sebelah kanan dan kiri memar, pada paha sebelah kiri dan kanan memar setelah Saksi Korban memakai kembali pakaiannya dan ia mengatakan mau melaporkan masalah ini ke kantor polisi;
- Bahwa Antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya pernah terjadi selisih paham dikarenakan Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi Korban sehingga menyebabkan mereka berdua sering bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat bagian tubuh Saksi Korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada dirinya saat itu bagian mata sebelah kanan memar, bagian leher kiri dan kanan memar, bagian perut sebelah kiri memar, pada lengan sebelah kanan memar, pada paha sebelah kiri dan kanan memar;
- Bahwa Saat datang ke salon milik Saksi Korban Saksi melihat mata Saksi Korban sembab dikarenakan habis menangis dan Saksi melihat luka memar di bagian kelopak mata sebelah kanan di leher kiri dan kanan juga memar lalu Saksi menanyakan “di bagian mana lagi dani ba pukul” kemudian Saksi Korban membuka bajunya dan memperlihatkan bagian perut sebelah kiri memar, pada paha sebelah kiri dan kanan memar, pada lengan sebelah kanan dan kiri memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* nomor RM 00-187818 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban INGGRIT CRISTELA PIRI dengan hasil pemeriksaan:

- **Pipi** : Pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh;
- **Mata** : Pada kelopak mata kanan bagian atas ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh;
- **Leher** : Pada leher bagian depan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada leher sebelah kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh. Pada leher bagian belakang sisi kanan ditemukan luka memar (bengkak) berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak satu sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;
- **Dada** : Pada payudara kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter terletak tiga belas sentimeter dari pundak dan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, Pada payudara kiri ditemukan tiga buah luka memar berwarna kebiruan. Luka memar pertama berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter terletak sebelas sentimeter dari pundak, luka memar kedua berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak lima sentimeter dari luka pertama, luka memar ketiga berukuran tiga sentimeter kali sembilan sentimeter terletak enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh dan empat sentimeter dari luka memar kedua. Luka memar keempat berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter terletak delapan sentimeter dari ketiak;
- **Perut** : Pada perut sebelah kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran dua koma lima sentimeter kali enam belas sentimeter terletak sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh;
- **Ketiak** : Pada ketiak kiri ditemukan luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- **Punggung** : ada punggung kanan ditemukan dua buah luka memar berwarna kemerahan, Luka memar pertama berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak sebelas sentimeter dari garis pertengahan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



belakang tubuh. Luka memar kedua berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak lima sentimeter dari luka pertama. Pada punggung kiri ditemukan tiga luka memar berwarna kebiruan. Luka memar pertama berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak enam belas sentimeter dari pundak. Luka memar kedua berukuran dua sentimeter kali enam sentimeter terletak tiga sentimeter dari luka pertama. Luka memar ketiga berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter terletak sembilan sentimeter dari luka kedua;

- Pinggang : Pada pinggang kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter terletak lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh. Pada pinggang kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter terletak enam belas sentimeter dari garis peretengahan belakang tubuh;
- Anggota gerak atas kanan : Pada lengan atas bagian belakang ditemukan dua buah luka memar berwarna kebiruan. Luka memar pertama berukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter terletak delapan belas sentimeter dari bahu. Luka memar kedua berukuran empat sentimeter kali lima koma lima sentimeter terletak dua sentimeter dari luka pertama;
- Anggota gerak atas kiri : Pada lengan atas bagian belakang ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak enam belas sentimeter dari Pundak;
- Anggota gerak bawah kanan : Pada paha ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter terletak sepuluh sentimeter dari lutut;
- Anggota gerak bawah kiri : Pada paha ditemukan luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali sembilan sentimeter terletak enam belas dari lutut;

Dengan kesimpulan:

- Luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas, leher bagian depan, leher sebelah kiri, leher bagian belakang, pada dada kanan pada dada kiri, pada ketiak kiri, pada perut kiri, pada punggung kanan, pada punggung kiri, pada pinggang kanan, pada pinggang kiri, pada lengan kanan atas, pada lengan kiri atas, pada paha kanan, pada paha kiri.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan;

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.



- Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam mobil yang berada di pinggir jalan yang terletak di Belakang Gor Kelurahan Kilongan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena merupakan istri Terdakwa dan hanya menikah secara agama di Gereja Desa Koili namun belum mendaftarkan pernikahan di Dinas Catatan Sipil dan Terdakwa dan Saksi Korban sudah sepakat untuk berpisah pada tanggal 25 Mei 2024, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban.
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menerima chat via WhatsApp dari Saksi Korban yang berbunyi "kasih pulang Saksi pe handphone" dan Terdakwa balas bahwa "kasih pulang juga Saksi punya uang" lalu di balas lagi oleh Saksi Korban "uang suami uang istri jadi Saksi tidak mau kasih pulang ini uang" lalu Terdakwa mengatakan lagi "kalau tidak kasih pulang saja uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ngana pinjam" dan di jawab lagi oleh Saksi Korban "Saksi sudah belikan baju-baju bayi" lalu Terdakwa menjawab lagi "foto itu baju yang sudah di beli" namun sampai sekarang Terdakwa tidak menerima foto pakaian bayi yang di katakan oleh Saksi Korban karena ia mengatakan jika pakaian bayi tersebut sudah di simpan di rumah kakaknya, pada keesokan harinya Terdakwa menerima chat dari Saksi Korban lagi yang meminta handphonenya untuk di dikembalikan dan Terdakwa membalas "oke besok Saksi kasih pulang Saksi kasih pindah dulu data-data". Kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Terdakwa mengendarai mobil hendak pergi ke arah kota Luwuk untuk pergi bekerja dan Terdakwa melihat dari arah berlawanan Terdakwa berpapasan dengan mobil yang di kendarai oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat dari kaca spion Saksi Korban memutar mobilnya untuk mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa pun melajukan mobil menuju ke arah belakang Gor Kilongan Terdakwa berpikir di belakang Gor Kilongan itu tempat yang sunyi agar Saksi Korban tidak membuat keributan yang membuat Terdakwa malu, setelah sampai di belakang Gor kilongan Terdakwa melihat mobil Saksi Korban juga sudah sampai di tempat

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa pun turun dari mobil Terdakwa dan masuk ke dalam mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa bertanya “ngana ini kenapa? Kenapa ngana masih ba cari-cari Saksi ba kejar-kejar Saksi” dan di jawab oleh Saksi Korban “mana itu ngana pe perempuan” dan Terdakwa mengatakan lagi “perempuan siapa? Tidak ada perempuan” dan Terdakwa meminta bukti-bukti jika Terdakwa mempunyai perempuan lain di luar, namun Saksi Korban tidak bias membuktikan, lalu Saksi Korban mengatakan lagi “kasih pulang Saksi punya handphone” lalu karena emosi Terdakwa pun memukulkan handphone tersebut di setir mobil lalu mematahkan handphone tersebut hingga retak dan bengkok lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut padanya, setelah itu Terdakwa mengatakan “Saksi sudah mau pigi kan barangmu sudah tidak ada sama Saksi toh? Tidak usah lagi ba ganggu Saksi” kemudian Saksi Korban memukul tubuh Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari mobil dan di kejar oleh Saksi Korban sambil mengatakan “Saksi kasih picah ini ngana pe kaca oto (mobil) (sambil mengambil batu)” lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dari arah belakang dan memasukannya ke dalam mobil dan di dalam mobil kami berdua beradu mulut lalu Saksi Korban memukul Terdakwa karena merasakan sakit Terdakwa pun balas menarik rambut Saksi Korban dan memasukan kepalanya di antara kursi depan mobil agar dia tidak keluar dari mobil untuk memecahkan kaca mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memukul paha kiri Saksi Korban dengan tangan kanan secara terkepal dan mencubit perutnya setelah itu Terdakwa mengatakan “Saksi sudah mau pigi jangan lagi cari-cari Saksi” setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Korban dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa mendengar kaca jendela rumah Terdakwa di ketuk-ketuk oleh seseorang dan setelah Terdakwa membukanya Terdakwa melihat Saksi Korban bersama dengan temannya yang bernama Saudari Kity datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa mengatakan “ba apa ngana kamari? Kan ngana pe barang-barang so tidak ada sama sayya, sudah di kasi pulang semua” dan di jawab oleh Saksi Korban “mana itu ngana pe perempuan yang mau ba sewa ngana pe oto (mobil) jam 4 sore (16.00) WITA” dan Terdakwa menjawab “perempuan siapa? Sampai sekarang Saksi ini belum ba trima chat perempuan b order jam 4 sore, siapa yang bilang itu?” dan di jawab oleh Saksi Korban yang mengatakan adalah Saudari Nova Tuela namun saat Terdakwa mengatakan akan pergi mencari Saudari Nova, Saksi Korban tidak mau untuk pergi, karena Terdakwa memaksa kami pun pergi bersama dengan Saudari Kity dengan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobil Saksi Korban namun saat sudah dekat rumah Saudari Nova kami melihat rumah tersebut tertutup sehingga kami hanya lewat saja mungkin sudah tidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar mengantarkan Terdakwa pulang lalu Terdakwa pun di antar pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu dikarenakan Terdakwa sudah merasakan sakit di pukul lebih dulu oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada dirinya;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban pernah terjadi selisih paham dikarenakan Saksi Korban cemburu saat itu Terdakwa ada orderan mojol (mobil ojol online) yang mengantarkan seorang perempuan ke Heppy Puppy, dan Saksi Korban merasa Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Pada awalnya Saksi Korban menampar pipi sebelah kanan Terdakwa terlebih dahulu menggunakan tangan kirinya secara terbuka dan menarik rambut Terdakwa dan mencakar wajah Terdakwa lalu memukul tubuh Terdakwa menggunakan tangan kanannya karena Terdakwa merasakan sakit Terdakwa pun membalasnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi membiayai Saksi Korban;
- Bahwa Sebelumnya ketika Terdakwa sudah berada di Polres, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam mobil yang berada di pinggir jalan yang terletak di Belakang Gor Kelurahan Kilongan Kabupaten Banggai
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban Inggrit Cristela Piri Alias Inggrit menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp meminta terdakwa untuk mengembalikan handphone milik saksi korban yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa merasa saksi korban juga telah meminjam uang kepada



terdakwa dan belum dikembalikan, sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban kembali mengirimkan pesan untuk mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut besok pukul 10.00 WITA, yang mana keesokan harinya terdakwa tetap tidak mengembalikan handphone milik saksi korban, sehingga saksi korban kembali menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk segera mengembalikan handphone milik saksi korban.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekitar pukul 11.30 WITA saksi korban kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp terkait handphone milik saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak membalas pesan dari saksi korban sehingga saksi korban berniat pergi ke rumah terdakwa untuk meminta langsung, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA pada saat saksi korban mengendarai mobil menuju rumah terdakwa di tengah jalan saksi korban melihat mobil milik terdakwa menuju ke kota Luwuk, lalu saksi korban langsung menyusul mengikuti mobil terdakwa dan melihat mobil terdakwa berhenti di pinggir jalan belakang Gor kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, yang mana saksi korban juga ikut berhenti di samping mobil terdakwa, kemudian terdakwa turun dari mobil milik terdakwa dan mengetuk kaca pintu mobil sebelah kanan mengisyaratkan saksi korban untuk membuka pintu mobil, namun saat itu saksi korban hanya membuka kaca mobil lalu terdakwa kembali berdebat dengan saksi korban terkait handphone dan Perempuan yang dikatakan oleh saksi korban sebagai selingkuhan terdakwa, kemudian terdakwa membuka paksa pintu mobil saksi korban dan masuk ke dalam mobil saksi korban, lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban menghancurkan handphone milik saksi korban tersebut dengan cara memukulkan handphone tersebut pada setir mobil hingga handphone milik saksi korban tersebut rusak, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berdebat hingga akhirnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul lengan sebelah kanan dan kiri saksi korban secara berulang-ulang, mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan, yang mana membuat saksi korban berusaha melepaskan cengkraman terdakwa dengan cara memukul ke sembarang arah pada tubuh terdakwa, sehingga terdakwa kembali memukul perut saksi korban secara berulang-ulang sambil mencubit perut saksi korban, terdakwa juga memukul payudara saksi korban secara berulang kali, lalu mencubit ketiak kiri saksi korban, memukul punggung saksi korban secara berulang-ulang, mencubit pingang kiri dan paha sebelah kiri saksi korban serta memukul paha sebelah kanan saksi korban, yang

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



mana kesemuanya terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal, setelah memukul saksi korban terdakwa terdakwa dan saksi korban masih kembali beradu mulut hingga akhirnya terdakwa turun dari mobil saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Sulfani Alias Fany yang merupakan pegawai dari salon milik saksi korban yang beralamat di Jl. Pulau Tahuna, Kel. Seimpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai melihat saksi korban datang dengan keadaan mata sembab dan luka memar di leher duduk di meja kasir, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban menghubungi Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput dan menceritakan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban, sehingga sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput datang ke salon milik saksi korban dan melihat keadaan saksi korban dengan mata bengkak sehabis menangis dan terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kanan serta leher kiri dan kanan saksi korban, sehingga Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput bertanya kepada saksi korban di bagian mana lagi terdakwa memukul saksi korban, kemudian saksi korban membuka bajunya dan memperlihatkan memar pada bagian perut sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan kiri, serta paha sebelah kiri dan kanan, kemudian saksi korban mengatakan kepada Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput akan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Banggai. Selanjutnya setelah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa, keesokan harinya saksi korban memanggil Saksi Sulfani Alias Fany ke dalam kamar saksi korban yang ada dalam salon untuk memperlihatkan luka memar yang ada pada tubuh saksi korban akibat perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor RM 00-187818 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai terhadap saksi korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas, leher bagian depan, leher sebelah kiri, leher bagian belakang, pada dada kanan pada dada kiri, pada ketiak kiri, pada perut kiri, pada punggung kanan, pada punggung kiri, pada pinggang kanan, pada pinggang kiri, pada lengan kanan atas, pada lengan kiri atas, pada paha kanan, pada paha kiri, dan luka lecet pada pipi sebelah kanan. Kelainan/luka tersebut akibat kekerasan tumpul namun tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama di Gereja Desa Koili namun belum mendaftarkan



pernikahan di Dinas Catatan Sipil karena sama-sama sibuk dan tidak ada kesempatan. Namun, mereka sudah sepakat untuk berpisah pada tanggal 25 Mei 2024.

- Bahwa Sebelumnya ketika Terdakwa sudah berada di Polres, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Daniel Siwi Alias Daniel adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam mobil yang berada di pinggir jalan yang terletak di Belakang Gor Kelurahan Kilongan Kabupaten Banggai. Pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban Inggrit Cristela Piri Alias Inggrit menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp meminta terdakwa untuk mengembalikan handphone milik saksi korban yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa merasa saksi korban juga telah meminjam uang kepada terdakwa dan belum dikembalikan, sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban kembali mengirimkan pesan untuk mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut besok pukul 10.00 WITA, yang mana keesokan harinya terdakwa tetap tidak mengembalikan handphone milik saksi korban, sehingga saksi korban kembali menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk segera mengembalikan handphone milik saksi korban.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekitar pukul 11.30 WITA saksi korban kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak membalas pesan dari saksi korban sehingga saksi korban berniat pergi ke rumah terdakwa untuk meminta langsung, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA pada saat saksi korban mengendarai mobil menuju rumah terdakwa di tengah jalan saksi korban melihat mobil milik terdakwa menuju ke kota Luwuk, lalu saksi korban langsung menyusul mengikuti mobil terdakwa dan melihat mobil terdakwa berhenti di pinggir jalan belakang Gor kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, yang mana saksi korban juga ikut berhenti di samping mobil terdakwa, kemudian terdakwa turun dari mobil milik terdakwa dan mengetuk kaca pintu mobil sebelah kanan mengisyaratkan saksi korban untuk membuka pintu mobil, namun saat itu saksi korban hanya membuka kaca mobil lalu terdakwa kembali berdebat dengan saksi korban terkait handphone dan Perempuan yang dikatakan oleh saksi korban sebagai selingkuhan terdakwa, kemudian terdakwa membuka paksa pintu mobil saksi korban dan masuk ke dalam mobil saksi korban, lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban menghancurkan handphone milik saksi korban tersebut dengan cara memukulkan handphone tersebut pada setir mobil hingga handphone milik saksi korban tersebut rusak, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berdebat hingga akhirnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul lengan sebelah kanan dan kiri saksi korban secara berulang-ulang, mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan, yang mana membuat saksi korban berusaha melepaskan cengkaman terdakwa dengan cara memukul ke sembarang arah pada tubuh terdakwa, sehingga terdakwa kembali memukul perut saksi korban secara berulang-ulang sambil mencubit perut saksi korban, terdakwa juga memukul payudara saksi korban secara berulang kali, lalu mencubit ketiak kiri saksi korban, memukul punggung saksi korban secara berulang-ulang, mencubit pingang kiri dan paha sebelah kiri saksi korban serta memukul paha sebelah kanan saksi korban, yang mana kesemuanya terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal, setelah memukul saksi korban terdakwa terdakwa dan saksi korban masih kembali beradu mulut hingga akhirnya terdakwa turun dari mobil saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Sulfani Alias Fany yang merupakan pegawai dari salon milik saksi korban yang beralamat di Jl. Pulau Tahuna, Kel. Seimpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai melihat saksi korban datang dengan keadaan mata sembab dan luka memar di leher duduk di meja kasir, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban menghubungi Saksi Andriani

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Lestari Alias Puput dan menceritakan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban, sehingga sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput datang ke salon milik saksi korban dan melihat keadaan saksi korban dengan mata bengkak sehabis menangis dan terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kanan serta leher kiri dan kanan saksi korban, sehingga Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput bertanya kepada saksi korban di bagian mana lagi terdakwa memukul saksi korban, kemudian saksi korban membuka bajunya dan memperlihatkan memar pada bagian perut sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan kiri, serta paha sebelah kiri dan kanan, kemudian saksi korban mengatakan kepada Saksi Andriani Putri Lestari Alias Puput akan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Banggai. Selanjutnya setelah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa, keesokan harinya saksi korban memanggil Saksi Sulfani Alias Fany ke dalam kamar saksi korban yang ada dalam salon untuk memperlihatkan luka memar yang ada pada tubuh saksi korban akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor RM 00-187818 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai terhadap saksi korban ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas, leher bagian depan, leher sebelah kiri, leher bagian belakang, pada dada kanan pada dada kiri, pada ketiak kiri, pada perut kiri, pada punggung kanan, pada punggung kiri, pada pinggang kanan, pada pinggang kiri, pada lengan kanan atas, pada lengan kiri atas, pada paha kanan, pada paha kiri, dan luka lecet pada pipi sebelah kanan. Kelainan/luka tersebut akibat kekerasan tumpul namun tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama di Gereja Desa Koili namun belum mendaftarkan pernikahan di Dinas Catatan Sipil karena sama-sama sibuk dan tidak ada kesempatan. Namun, mereka sudah sepakat untuk berpisah pada tanggal 25 Mei 2024, sebelumnya ketika Terdakwa sudah berada di Polres, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini luka yang dialami oleh Saksi Korban Inggrit Cristela Piri Alias Inggrit sebagaimana hasil visum adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



memukul lengan sebelah kanan dan kiri saksi korban secara berulang-ulang, mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan, memukul perut saksi korban secara berulang-ulang sambil mencubit perut saksi korban, memukul payudara saksi korban secara berulang kali, mencubit ketiak kiri saksi korban, memukul punggung saksi korban secara berulang-ulang, mencubit pingang kiri dan paha sebelah kiri saksi korban serta memukul paha sebelah kanan saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk penganiayaan dan unsur-unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan diarahkan pada suatu keadaan dimana terdakwa dapat menginsafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dengan melihat latar belakang terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, maka pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar Putusan ini habis;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan tujuan agar Terdakwa memahami dan menginsafi kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dikemudian hari, agar tidak terjerumus dalam suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya disaat korban sedang dalam keadaan Hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan Terdakwa dan menyatakan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya agar Terdakwa dapat mendampingi Korban saat melahirkan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Siwi Alias Daniel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan hakim diberikan perintah lain dengan alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irnais, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Irnais, S.H